滨江西兴上海度量衡建筑装饰有限公司“7·15”一般坍塌事故调查报告

2024年7月15日15时许，在滨江区西兴街道兴耀科创城D幢18层装修项目发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约125万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等法律法规规定，经滨江区人民政府批准，7月16日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会、西兴街道等单位组成的滨江西兴上海度量衡建筑装饰有限公司“7·15”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参与事故调查分析工作。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、调查取证、讯问笔录、查阅资料等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，滨江西兴上海度量衡建筑装饰有限公司“7·15”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）项目概况

该项目为浙江博观瑞思科技有限公司 18 层企业高管办公楼装修项目，项目地点为滨江区西兴街道聚业路 1 号兴耀科创城 D 幢 18 层，装修面积约 860 平方米。建设单位为浙江博观瑞思科技有限公司，施工单位为上海度量衡建筑装饰有限公司，分包单位亳州苏柏建筑工程有限公司。

（二）事故相关单位概况

1、建设单位：浙江博观瑞思科技有限公司（以下简称：博观瑞思公司），统一社会信用代码：91330110MA2KDTFQ7D；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：*启东；注册资本：叁仟万元整；成立日期：2021 年 2 月 4 日；住所：浙江省杭州市临平区南苑街道世纪大道 168 号 1 单元 2703-2706 室-6；经营范围：互联网销售、服装服饰零售、鞋帽零售、家用电梯销售、日用百货销售等。

2、施工单位：上海度量衡建筑装饰有限公司（以下简称度量衡装饰公司），统一社会信用代码：91310117MA1J2HQ84L；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：*红娟；注册资本：叁仟万元整；成立日期：2017 年 11 月 13 日；住所：上海市松江区车墩镇莘莘路 32 号 3765；经营范围：建筑装饰装修建设工程设计与

施工，房屋、市政公用建设工程施工等。该公司具有建筑工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包二级资质，证书编号：D231584043，有效期至 2028 年 6 月 17 日；持有《安全生产许可证》，证书编号（沪）JZ 安许证字[2018]017920，有效期至 2027 年 6 月 23 日。

3、分包单位：亳州苏柏建筑工程有限公司（以下简称亳州建筑公司），统一社会信用代码：91341623MA8Q0A8F68；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：*哲宇；注册资本：伍万元整；成立日期：2023 年 2 月 8 日；住所：安徽省亳州市利辛县城关镇金龙国际商贸港 6 号楼 108 铺；经营范围：房屋拆迁服务，建筑物清洁服务，建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。无相应资质。

（三）合同协议签订情况

1、7 月 15 日事故发生前，博观瑞思公司（甲方）口头将 18 层企业高管办公楼装修项目发包给度量衡装饰公司（乙方），双方未签订合同（具体合同条款在协商中）。度量衡装饰公司任命*文杰为该装修项目的项目经理，任命*登基为该装修项目的安全管理员。

2、7 月 15 日事故发生前，度量衡装饰公司（甲方）口头将项目拆墙作业分包给亳州建筑公司（乙方），双方未签订合同（具体合同价格在协商中，度量衡装饰公司与亳州建

筑公司达成初步协商：通过拆除部分墙体后确定合同金额）。项目现场由亳州建筑公司*哲宇和*国庆负责日常安全监管。

3、7 月 15 日事故发生前，亳州建筑公司*国庆联系*卫辉，让*卫辉叫工人来拆墙，双方未签订合同，但是通过电话沟通协商一致。事发当天*卫辉不在项目现场监管，联系*学海作为带班安排工人进行拆墙作业。

（四）死者个人情况

*孝友，男，身份证号：**********，河南省商城县人，为此次装修项目拆墙作业人员。

二、事故发生和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘验，询问相关人员笔录，查明事故经过。2024 年 7 月 15 日，*学海（带班）安排*荣先、*孝友、*良意、*良青到兴耀科创城 D 幢 18 层办公楼进行拆墙作业，其中*荣先、*良意、*良青三人在 18 层走廊的南面进行拆墙作业,*孝友单独在 18 层走廊的北面进行拆墙作业。下午 15 时许，施工现场听到一声巨响，*荣先听到后，扭头看了一下施工现场发生什么情况，没有看到*孝友，便立刻叫*良意、*良青一起去查看情况，发现*孝友拆除的墙体发生倒塌，*孝友则被压在砖块下。*荣先、*良意、*良青三人立刻把人从砖块堆里清理出来。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，*荣先立即给*学海打电话告知发生事故，之后*学海给*国庆打电话告知情况，15 时 28 分许，*国庆到达事故现场后立即拨打“120”急救电话。之后拨打“110”报警电话，接警后，110 联动区应急管理局、西兴街道办事处及西兴派出所赶赴现场进行处置。

（三）医疗救治及应急处置情况

事故发生后，*哲宇、*旺等人按照“120”医生的指示一起轮流对*孝友进行心肺复苏；15 时 38 分许，救护车到达后将*孝友送往浙医二院滨江院区救治；16 时 03 分许，*孝友被送达医院开展急救；16 时 33 分许，*孝友经抢救无效死亡。

（四）应急处置评估

事故发生后，*国庆立即拨打了“120”急救电话，积极配合施救，尽到了一定的紧急救助责任。

（五）善后处置情况

事故发生后，度量衡装饰公司和亳州建筑公司积极处理善后事宜。7 月 17 日，度量衡装饰公司和亳州建筑公司分别与死者家属达成协议。7 月 18 日，死者遗体在杭州市萧山区殡仪馆火化。

三、鉴定情况及事故现场勘验情况

（一）鉴定情况

根据浙医二院滨江院区出具的《病程记录》确认，留抢诊断为呼吸心跳骤停；多处损伤；胸部外伤；及颅骨凹陷性骨折损伤。

（二）事故现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对现场进行勘验，具体情况如下：

1、尸表检验情况：颅骨（额骨）粉碎性骨折，可见脑组织，全身多处擦伤，胸部皮下积气，胸骨骨折。

2、现场勘察情况：事故现场地点为杭州市滨江区西兴街道兴耀科创城 D 座 18 楼。东侧为聚业路，南侧为南环路，西侧为空地，北侧为双碳技术产业园。中心现场位于园区西南角的 D 座 18 楼，正在装修中，18 楼东侧办公室与走廊之间的隔断墙被拆除，北侧地面的一堵墙顶端呈断裂状，地面有血迹、破碎的安全帽等物，南侧走廊沿线地面均为破碎的砖块。其余未发现异常。（详见图片）



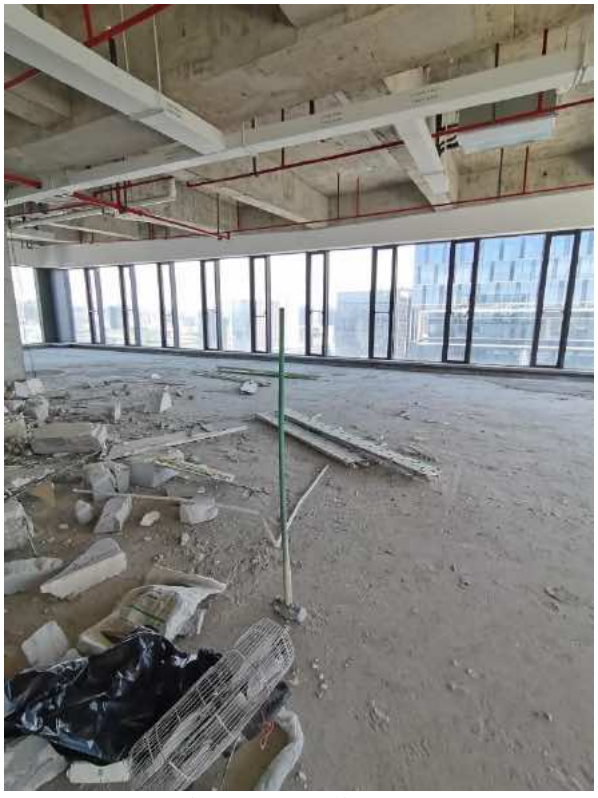
图片 1：作业现场正面



图片 2：作业现场后面



图片 3：作业现场血迹



图片 4：作业使用大锤

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘验，询问相关人员笔录，认定事故的直接原因是:*孝友安全意识薄弱，未经过专业的安全培训，没有严格遵守从上至下拆除墙体的施工工序，而是采用了底部掏掘再推倒[1]的拆墙方式违规冒险作业，导致墙体倒塌，造成此次事故发生。

五、事故相关单位存在的主要问题

1、度量衡装饰公司，在未签订合同和安全管理协议的情况下，让分包单位进行拆墙作业；未落实现场施工人员的安全培训教育及安全交底；现场安全管理和监督检查不力，未及时发现并制止作业人员违章作业行为，安全风险隐患排查不彻底。

2、亳州建筑公司，未制定项目拆墙安全操作规程及拆墙施工方案；未落实现场作业人员的安全培训教育及安全交底；未安排专人进行现场安全监管，未及时发现并制止作业人员违章作业行为，安全风险隐患排查不彻底。

3、博观瑞思公司，未与承包单位签订合同和安全管理协议，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时督促承包单位整改消除事故隐患。

六、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

[1] 《建筑拆除工程安全技术规范》**JGJ 147-2016** 第五条第一款第三项规定：当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

*孝友安全意识薄弱，违规进行拆墙作业，造成此次事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于*孝友在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1、度量衡装饰公司法定代表人*红娟，安全生产工作领导不力，未督促、检查本单位的安全生产工作[2]，未及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

2、度量衡装饰公司项目经理*文杰，履行项目经理安全生产职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患[3]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

3、度量衡装饰公司安全管理员*登基，履行安全管理职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对本事故发生负有

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

4、博观瑞思公司法定代表人*启东，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[4]，未及时督促承包单位整改消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1、度量衡装饰公司，未切实履行安全生产主体责任，未与分包单位签订合同和安全管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定；未在作业人员上岗前进行规范的安全生产教育[5]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度[6]，未采取技术、管理措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定；未督促作业人员严格执行安全操作规程并告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[7]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定，对本事故

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

负有责任。对建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

2、亳州建筑公司，履行分包单位安全生产主体责任不到位，未在作业人员上岗前进行规范的安全生产教育和安全交底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定，对本事故负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

3、博观瑞思公司，未与承包单位签订合同和安全管理协议，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时督促承包单位整改消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，对本事故负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

（四）对监管单位的处理建议

西兴街道办事处，建议其向滨江区人民政府作出书面检查，并抄送区应急管理局备案。

七、事故防范措施建议

1、度量衡装饰公司要切实增强安全生产主体责任意识，要强化作业人员安全教育培训，如实记录安全教育培训情况。要教育督促员工严格执行安全生产规章制度和操作规程，禁止违规作业。要加强施工现场日常安全管理，及时发现消除

各类事故隐患。要认真吸取事故教训，组织全体员工开展此次安全事故警示教育，提高安全意识。

2、亳州建筑公司要建立健全各类安全生产相关制度和安全操作规程。要强化作业人员安全教育培训，如实记录安全教育培训情况。要加强施工现场日常安全管理，及时发现消除各类事故隐患。要认真吸取事故教训，组织全体员工开展此次安全事故警示教育，提高安全意识。

3、博观瑞思公司要切实履行对承包单位的安全生产工作统一协调管理职责，加大安全检查频次，及时发现问题督促承包单位整改。要认真吸取事故教训，组织全体员工开展此次安全事故警示教育，提高安全意识。

4、区住建局要加强对零星小散工程安全生产管理工作的协调指导。

5、西兴街道办事处要认真吸取事故教训，举一反三，认真研究分析本辖区安全生产形势，紧盯在建的零星小散工程，加大巡查检查力度，及时发现问题隐患，并落实闭环整改。

滨江西兴上海度量衡建筑装饰有限公司

“7·15”一般坍塌事故调查组

2024年8月14日